

Nwosu & Partners · Адвокатское бюро · 14 Ozumba Mbadiwe Ave, Victoria Island, Ларос
Кому: Совету директоров Africa Delivery Holdings Ltd

Дата: 8 августа 2026

Исх.: AFRICA_DELIVERY/2026/011

Тема: Предварительные замечания по защите данных и лицензированию на рынках запуска

Уважаемые господа,

В ответ на ваш запрос от 30 июля излагаем предварительные замечания. Обращаем внимание, что они носят исключительно предварительный характер и не могут рассматриваться как окончательное изложение ваших обязательств.

Нигерия. Nigeria Data Protection Regulation и последующий закон устанавливают обязательства в отношении обработки персональных данных нигерийских субъектов. По нашему прочтению, персональные данные граждан Нигерии должны храниться на территории страны, а передача за рубеж допустима лишь в ограниченных случаях. Маскирование данных и схожие техники могут быть приемлемы в определённых конфигурациях. Вам также потребуется зарегистрироваться в Комиссии, назначить сотрудника по защите данных и ежегодно подавать аудиторскую отчётность. С учётом публичности ваших инвесторов рекомендуем вступить в контакт с регулятором на раннем этапе.

Южная Африка. POPIA применяется с момента начала обработки. Управление согласиями обязательно и должно быть подтверждаемым. Прямой маркетинг субъекту, не давшему согласия, запрещён и влечёт санкции. Отмечаем, что предполагаемое использование маркетинговой командой приобретённой базы телефонных номеров, исходя из изложенных нам обстоятельств, будет проблематичным в ЮАР и, вероятно, в Нигерии.

Кения. KICA и Data Protection Act 2019 устанавливают требования к регистрации и требования, близкие к локализации. Требования к данным, связанным с платежами, строже, чем к общим клиентским данным.

Платежи. Приём платежей в любой из трёх юрисдикций требует либо лицензии, либо договорных отношений с лицензированным провайдером. Получение лицензии напрямую в заявленные вами сроки нереалистично. Рекомендуем партнёрскую модель.

Ответственность маркетплейса. Ваши риски в связи с реализацией контрафакта сторонними продавцами существенно различаются в трёх странах. Осветим это отдельно.

Мы понимаем, что вашей технической команде потребуется конкретика — сроки хранения, допустимые механизмы трансграничной передачи, точный объём понятия «персональные данные» в каждом режиме и вопрос о том, подпадают ли под регулирование псевдонимизированные данные заказов. На данном этапе мы не в состоянии предоставить эту конкретику. Нам потребуется привлечь местных консультантов в Найроби и Йоханнесбурге и вернуться к вам в надлежащий срок, который мы оцениваем в четыре-шесть недель.

Считаем необходимым предостеречь от финализации технической архитектуры до получения указанного заключения.

С уважением,

Адаезе Нвосу, партнёр

Настоящее письмо носит предварительный характер, подлежит дальнейшему уточнению и не является юридической консультацией. Nwosu & Partners не несёт ответственности за решения, принятые с опорой на него.